

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 89 /2020/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước
về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1299/TTr-STP ngày 09/7/2020, Tờ trình số 1673/TTr-STP ngày 09/9/2020 và Báo cáo thẩm định số 1295/BC-STP ngày 08/7/2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; gồm 3 chương 12 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2020 và thay thế Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận; Cục trưởng Cục

Thi hành án dân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *h*

- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Cục đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm);
- Vụ pháp chế (Bộ Tài chính);
- Vụ pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm CNTT và TT;
- Công TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐ; KTTH;
- Lưu: VT, TCDNC. NH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lưu Xuân Vĩnh

QUY CHẾ

**Phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận**
(Ban hành kèm theo Quyết định số **39** /2020/QĐ-UBND ngày **22** tháng **9**
năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, bao gồm: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận và Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận (gọi tắt là Văn phòng Đăng ký đất đai), Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Thừa phát lại và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động đăng ký và quản lý nhà nước về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

3. Những nội dung không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Điều 2. Mục đích, nguyên tắc phối hợp

1. Mục đích phối hợp

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

b) Kịp thời giải quyết các yêu cầu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

h

2. Nguyên tắc phối hợp

a) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và thống nhất nhằm đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, đúng quy định; không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân liên quan.

b) Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật trong hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

4. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

5. Xây dựng, vận hành quản lý hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; cập nhật tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia; cung cấp, chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

6. Kiểm tra, thanh tra, theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

7. Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 4. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

kế hoạch hàng năm thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện rà soát các quy định pháp luật, thủ tục hành chính về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với các quy định mới liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận và các cơ quan, tổ chức liên quan thường xuyên, chủ động phối hợp Sở Tư pháp thực hiện rà soát các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng thừa phát lại thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định trong hoạt động liên quan đến các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan trong việc tra cứu, cung cấp thông tin về tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhằm giúp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảo đảm an toàn, đúng pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trực tiếp quản lý, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trao đổi, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, tình trạng pháp lý của tài sản đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định.

3. Cơ quan thi hành án dân sự thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin tình trạng pháp lý của tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; thực hiện thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án, giải tỏa kê biên tài sản thi hành án với Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất, tài sản gắn liền với đất bị kê biên theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 07/2019/TT-BTP.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện đúng quy định pháp luật về đăng ký bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền; tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

h

của các tổ chức tín dụng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

Điều 7. Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho người thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện hoạt động đăng ký và quản lý nhà nước về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều này.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn.

Điều 8. Xây dựng, vận hành quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp, chia sẻ thông tin, liên thông dữ liệu liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tỉnh; thực hiện cập nhật, tích hợp thông tin, liên thông dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống đăng ký của tỉnh.

b

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm bằng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình để công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Điều 64 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hỗ trợ về kỹ thuật và các nội dung liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp, chia sẻ, cập nhật, tích hợp thông tin, liên thông dữ liệu về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận có trách nhiệm cập nhật, tích hợp kịp thời, đầy đủ thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm.

4. Các cơ quan thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của cơ quan mình cho tổ chức, cá nhân khi nhận phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ, trừ trường hợp có căn cứ từ chối cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 61, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 9. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh.

2. Việc xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động đăng ký và quản lý nhà nước về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật chuyên ngành về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan hoạt động đăng ký và quản lý nhà nước về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 10. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp hàng năm hoặc báo cáo chuyên đề về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tỉnh theo yêu cầu gửi Bộ Tư pháp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận thực hiện báo cáo thống kê hàng năm hoặc báo cáo chuyên đề về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và

b

gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BTP.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan thực hiện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo tổng kê hàng năm hoặc báo cáo chuyên đề về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và truyền thông, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nội dung Quy chế này.

3. Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.

Điều 12. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có phát sinh các vấn đề mới, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để kịp thời hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lưu Xuân Vĩnh